

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٠م، الموافق غرة شعبان ١٤٤١هـ، برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا، نائب رئيس المحكمة، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى جاسم الكواري، وأحمد حمد عبدالله الدوسري، أعضاء المحكمة الدستورية. وبحضور السيد / عمر عبدالعزيز حساني، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في القضية المقيّدة في سجل المحكمة الدستورية برقم (د/١/٢٠١٩) لسنة (١٧) قضائية.

المقامة من:

عبد الصمد علي أحمد.
وكيلته المحامية: سميرة سلمان علي راشد

ضد:

- ١- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته).
 - ٢- لجنة الأسماء والألقاب.
- ويمثلهما جهاز قضايا الدولة.

الإجراءات:

بتاريخ ٣ يوليو ٢٠١٩م، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، طالباً الحكم:

١- بعدم دستورية نص المادة رقم (٤) من القانون (٢٦) لسنة ٢٠٠٠، بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلاتها.

٢- إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

قدّم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم: أولاً: عدم قبول الدعوى الدستورية للتجهيل.

ثانياً: رفض الدعوى الدستورية، وفي كل الأحوال إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف. أودعت وكالة المدعي مذكرة بالرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الدستورية للتجهيل، وأن لقب المدعي ثابت بموجب المستند الرسمي الصادر عن رأس الدولة ومكررة طلباتها بالحكم بعدم دستورية نص المادة رقم (٤) من القانون (٢٦) لسنة ٢٠٠٠، سالفه البيان. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة:

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى الموضوعية رقم (٩/٠٠٥٤٨/٢٠١٩/٠٢) أمام المحكمة الصغرى المدنية الثالثة ضد المدعى عليهم فيها بالطلبات الختامية الآتية:

أولاً: إلزام المدعى عليها الأولى بإضافة لقب عائلة (المزين) بجوازات سفر المدعين، وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية.

ثانياً: إلزام المدعى عليها الثانية بإضافة لقب عائلة (المزين) بشهادة ميلاد المدعين الثالث والخامس والتاسع والثاني عشر والرابع عشر، وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية.

ثالثاً: إلزام المدعى عليها الثالثة بإضافة لقب عائلة (المزين) بالبطاقات السكانية للمدعين وتسجيل ذلك في سجلاتهم الرسمية.

وذلك على سند من القول بأنهم جميعاً بحرينيو الجنسية وينتمون إلى عائلة (المزين) ويرغبون في اكتساب لقب عائلتهم بجوازات سفرهم وشهادات ميلادهم وبطاقاتهم الذكية وتعديل ذلك في سجلات المدعى عليهم وذلك عملاً بنص المادة (٧) من المرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠، بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وأن هذا اللقب ثابت لهم بموجب وثائق رسمية صادرة عن أعلى سلطة سيادية في البلاد - فقررت المحكمة الصغرى المدنية إحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة لإجراء التحقيق وتقديم تقرير تفصيلي، ثم قدّمت اللجنة تقريرها الذي أوصت فيه برفض طلب المدعين لعدم استيفاء المدعي للشروط المنصوص عليها بالمادة (٤) من المرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠ - مما حدا بالمدعي إلى الدفع بعدم دستورية هذه المادة - وبجلسة ٢٠١٩/٦/٣م، قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة ٢٠١٩/٦/٢٥م، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، ثم بهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة ٢٠١٩/٧/٨م، للقرار السابق إلا أن المدعي أقام دعواه الماثلة في ٢٠١٩/٧/٣م.

وحيث إن الفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢، تنص على أنه: ((ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أ -

ب -

ج - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن ((.

وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الدستورية الماثلة أقيمت إثر دفع أبداه المدعي أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (٤) من المرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠، لمخالفتها نص المادة (٣٣/أ - ب) من الدستور، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد قررت بجلسة ٢٠١٩/٦/٣م، التأجيل إلى جلسة ٢٠١٩/٦/٢٥م، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية من قبل وكيل المدعي، وبهذه الجلسة الأخيرة أضافت مهلة جديدة إلى المدة الأصلية للقرار السابق، فأقام المدعي دعواه الماثلة في ٢٠١٩/٧/٣م، في الأجل المحدد قانوناً، ومن ثم فقد أقيمت هذه الدعوى الدستورية في الميعاد القانوني ويتعين قبولها شكلاً.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢، بإنشاء المحكمة الدستورية، ومنها برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدّرت محكمة الموضوع جدية دفعه، فرّخت له برفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء منها ما اتصل بطريقة رفع الدعوى الدستورية، أو ميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام - باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي، تغيّياً به المشرّع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية.

لما كان ذلك وكانت المدعى عليها الثانية ((لجنة الأسماء والألقاب)) في الدعوى الدستورية الماثلة - لم تختصم أمام محكمة الموضوع في الدعوى الموضوعية - بل كان المدعى عليهم فيها هم المدعى عليه الأول: شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، المدعى عليها الثانية: إدارة الصحة العامة، والمدعى عليه الثالث: الجهاز المركزي للمعلومات، ومن ثم فإن الدعوى الدستورية الماثلة تكون غير مقبولة بالنسبة إليها.

وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدي أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر جديته، وكان الدفع الذي أبداه وكيل المدعي (الطاعن) أمام محكمة الموضوع والتصريح له بإقامة دعواه الدستورية قد اقتصر على نص المادة (٤) من المرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠، بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها فيما نص عليه: ((يشترط في إثبات اكتساب الألقاب أو تعديلاتها شهادة ثلاثة من العائلة المراد الانتساب إليها، ممن لا يقل عمر كل منهم عن أربعين سنة ميلادية، ولم يسبق لهم اكتساب اللقب بحكم قضائي أو قرار إداري، أو تزكية معرف لهذه العائلة)). فإن نطاق الدعوى ينحصر في هذا النص دون سواه.

وحيث إن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية وكما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو شرط لازم لقبولها، ومناطه أن يكون ثمة ارتباط بين المصلحة في الدعوى الموضوعية التي أثير فيها الطعن بعدم الدستورية وبين المصلحة في الدعوى الدستورية، على نحو يكون معه الفصل في الدعوى الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها كلياً أو جزئياً والمطروحة على محكمة الموضوع، بحيث يتغير المركز القانوني للطاعن في النزاع الموضوعي بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

ولا يتم ذلك إلا باجتماع شرطين: أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً ومباشراً لحق بالمدعي نتيجة تطبيق النص محل الطعن عليه ومنفصلاً عن مجرد مخالفته للدستور، وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً في مصدره وسببه إلى النص محل الطعن وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً.

لما كان ذلك وكان المدعي يستهدف من الطعن بعدم دستورية نص المادة (٤) سائلة الذكر إسقاطها بوصفها تمثل من وجهة نظره - عائداً يحول دون الاعتداد بالمحررات الرسمية التي تثبت دعواه التي تحمل توقيع حاكم الدولة والتي لها حجية قبل الكافة وأقوى في الإثبات من شهادة الشهود، كي تتحقق له الترضية القضائية وإثبات الحقوق التي يدعيها ويرد بها مضار فعلية تهددها من جراء أعمال ذلك النص في حقه وترتيبه لآثار قانونية بالنسبة إليه، وبالتالي يكون المدعي قد استهدف بإقامة دعواه الدستورية اجتناء فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، الأمر الذي تتوافر معه للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الدستورية لتجهيلها وعدم اتصال المحكمة بها بالطريق القانوني لعدم تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع والتجهيل بالبيانات الجوهرية التي اعتنقتها بشأنه فهو دفع غير سديد، وآية ذلك أن الفقرة (ج) من المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢، بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على أنه: ((إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن)) . وكان الثابت أن الطاعن قد دفع أثناء نظر الدعوى الموضوعية بعدم دستورية نص المادة (٤) من المرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠، بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها لمخالفتها نص المادة (٣٣/أ - ب) من الدستور. وأن المحررات الرسمية المقدمة منه لا يجوز إهدار حجيتها إلا عن طريق الطعن عليها بالتزوير وثبوت ذلك، فقررت المحكمة بجلسة ٣ / يونيو/ ٢٠١٩م، التأجيل إلى جلسة ٢٥ / يونيو/ ٢٠١٩م، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية من قبل وكيل المدعي، ثم قررت بهذه الجلسة الأخيرة إضافة مهلة جديدة إلى المدة الأصلية، وقبل انقضائها في ٣ / يوليو/ ٢٠١٩م، أقام المدعي دعواه الدستورية الماثلة، فإن محكمة الموضوع تكون قد قدرت ضمناً جدية الدفع المثار من الطاعن،

وحددت نطاقه وبياناته الجوهرية، فيعد قرارها كاشفاً عن النص محل الدفع وأوجه مخالفة الدستور، ودالاً على أعمال المحكمة تقديرها لجدية الدفع ولزومه للفصل في الدعوى المطروحة عليها مما ينفي عنه قالة التجهيل.

وحيث كان ذلك وكان من المقرر أن الرقابة على الشرعية الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية وحدها تقتضيها ابتداءً أن تحدد للنصوص القانونية المطعون عليها مضامينها ومراميها قبل أن تقابلها بأحكام الدستور تحريماً لتطابقها معها أو خروجها عليها، فلا يكون تحديدها لنطاق النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور سواء في معناها أو مغزاها - إلا عملاً مبدئياً سابقاً بالضرورة على خوضها في مناعها - كما أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً ولا بالصورة التي فهمها بها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها على الأعمال التشريعية جميعها، والتي أسند الدستور اختصاص الفصل فيها إلى المحكمة الدستورية دون غيرها.

ومن المقرر قانوناً كذلك أن العبارة التي يفرغ المشرع فيها أحد النصوص القانونية إنما يتعين فهمها على ضوء المعنى الذي يستخلص منها عادة وفق موضوعها وبمراعاة سياقها، وبالنظر إلى الأغراض التي توخاها المشرع من مجموع النصوص التي أتى بها.

هذا ومن المقرر كذلك على أنه وإن كانت قرينة الدستورية المقررة لمصلحة القوانين تقتضي حملها دوماً على المعنى الذي يعصمها من الإبطال متى كانت نصوصها تحتل ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن الشرعية الدستورية لا تستقيم موطئاً للقضاء بعدم دستورية نصوص تشريعية يحتمل مضمونها تأويلًا يجنبها الوقوع في حماة المخالفة الدستورية.

وحيث إنه يبين من استعراض وقائع الدعوى على النحو المتقدم سالف البيان، أن المدعي يطعن بعدم دستورية المادة (٤) من المرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠، بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها لمخالفتها نص المادة (٣٣/أ - ب) من الدستور، إذ تعد هذه المادة في إثبات اللقب إلى شهادة ثلاثة من العائلة المراد الانتساب إليها، ولا تعد بالمحررات الرسمية (وثيقة ملكية عقارية) التي هي حجة على الناس كافة لأنها تحمل توقيع حاكم الدولة طبقاً للدستور، فهذا النعي غير سديد، ذلك لأنه طبقاً للقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢، بإصدار قانون التسجيل العقاري، فإن وثيقة الملكية هي السند الذي يصدره جهاز المساحة والتسجيل العقاري ويثبت حق ملكية العقار المبين بالصحيفة الخاصة به

وتبين أوصافه وحالته القانونية واسم مالكه أو ملاكه، والحقوق والالتزامات المترتبة له أو عليه والمعاملات والتعديلات المتعلقة به.

وحيث إن التفسير التالي لنص المادة (٤) المطعون بعدم دستوريته هو التفسير الصحيح والحاسم للخلاف في الاجتهاد الفقهي والقضائي المستخلص من فحوى النص التشريعي والمادة (٧) من المرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠، بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها التي تتجاوب مع إرادة المشرع الضمنية أو المفترضة، وخاصة مع حمل النص على قرينة الدستورية، وفضلاً عن أن القاعدة الأصولية في تفسير النصوص القانونية تقرر ضرورة التوفيق بينها على نحو يزيل كل تناقض أو تضارب بين أحكامها.

لما كان ذلك، وكان نص المادة (٤) المطعون بعدم دستوريته ينص على أنه : ((يشترط في إثبات اكتساب الألقاب أو تعديلها شهادة ثلاثة من العائلة المراد الانتساب إليها، ممن لا يقل عمر كل منهم عن أربعين سنة ميلادية، ولم يسبق لهم اكتساب اللقب بحكم قضائي أو قرار إداري، أو تزكية معرف لهذه العائلة))، فإن هذه المادة لم تقطع بأن شهادة هؤلاء الشهود الثلاثة هي البيئة الوحيدة للإثبات، كما لم تجزم على أن القاضي ملزم بالأخذ بهذه الشهادة كدليل لإثبات دعوى المدعي، بل على العكس من ذلك تركت الأمر ليخضع لتقدير القاضي وله كامل السلطة في تقدير قيمتها وأياً كان عدد الشهود وأياً كانت صفاتهم - هذا من ناحية - ومن ناحية أخرى فإن ما ورد بنص المادة (٤) المطعون عليها بعدم الدستورية عن الإثبات بشهود ثلاثة بالمواصفات المبينة بها - هي قاعدة موضوعية للإثبات وليست الطريق الوحيد إليه دون غيره، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة ولكنه لم يفعل، الأمر الذي يقطع بأن المشرع قصد أن المحكمة تعمل كافة طرق الإثبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦، بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والأحكام الإجرائية منها والأحكام الموضوعية عند توافر شروطها القانونية، ومنها الإثبات بالمحررات الرسمية أو المحررات العرفية أو بشهادة الشهود، هذا فضلاً عن القرائن القانونية أو القضائية، أو الإقرار بالحق المدعى به من المدعى عليه والاستعانة بخبير، والذي يؤكد هذا النظر، فإنه طبقاً لنص المادة (٧) من ذات المرسوم بقانون أنه بعد عرض الدعوى على المحكمة المختصة يتعين عليها إحالتها دون تحديد جلسة إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام العمل والإجراءات التي تتبع بشأنها قرار من رئيس الوزراء - صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٣) لسنة ٢٠٠١، بشأن لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب، وكيف تشكل واختصاصها والإجراءات التي تتبع أمامها -

وتختص اللجنة بالتحقيق فيما تضمنته الدعوى من طلبات ولها سماع الشهود بعد حلفهم اليمين، ولها أيضاً في سبيل تحقيق الدعوى والتثبت من صحة ما بها من وقائع السلطات والصلاحيات التي للمحكمة المدنية طبقاً لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦، مثل المحررات الرسمية، أو العرفية، وشهادة الشهود، وغير ذلك من طرق الإثبات، وعلى اللجنة إحالة الدعوى بعد الانتهاء من نظرها إلى المحكمة المختصة مشفوعة بتقرير مفصل يشمل رأيها فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة إليها، فإذا انتهت هذه المدة دون أن تحيل اللجنة الدعوى إلى المحكمة، كان للمحكمة نظر الدعوى بحالتها بناءً على طلب قسم تسجيل الدعاوى أو ذوي الشأن - الأمر الذي يقطع أن تقرير هذه اللجنة مثل عمل الخبير وتقريره - لا يقيد المحكمة - (المادة ١٥٢ من قانون الإثبات) لأن المحكمة هي الخبير الأعلى فلها أن تأخذ بهذا التقرير إن اطمأنت إليه أو تطرحه حال عدم اطمئنانها إليه - كل هذا مع ملاحظة أن هذه اللجنة ورغم أنها لجنة إدارية وليست قضائية فهي تملك كل سلطات وصلاحيات المحكمة المدنية وتعتمد في تحقيق الدعوى المحالة إليها إلى المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦، الخاص بالإثبات في المواد المدنية والتجارية وما ورد به من قواعد موضوعية للإثبات مثل المحررات الرسمية أو العرفية أو سماع الشهود وغير ذلك من طرق الإثبات الواردة بالمرسوم بقانون سالف الذكر، فإذا لم تقدم اللجنة تقريرها - ففي هذه الحالة يتعين على المحكمة المختصة أن تنظر الدعوى وتفصل فيها - وسيتم ذلك بداهة طبقاً لقواعد الإثبات والنفي التي يتقدم بها الخصوم ولما ورد بالمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦، الخاص بالإثبات، وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (١٢) لسنة ١٩٧١، والقوانين المعدلة له، لأن الدعوى القضائية تعتبر أهم وسائل الحماية القانونية للحق. ولكل ما سبق فمن غير المعقول ولا المقبول أن تملك اللجنة في إثبات الدعوى أو نفيها - المحالة إليها من المحكمة المختصة - قواعد الإثبات كافة التي وردت بالمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦، سالف الذكر - ولا تملك ذلك المحكمة المختصة أصلاً بالفصل في الدعوى المرفوعة إليها صاحبة السلطات والصلاحيات المقررة لها دستورياً وقانوناً.

ومن ثم فالتفسير الدستوري والقانوني السليم لنص المادة (٤) المطعون عليها بعدم الدستورية يتعين أن يتم على ضوء ما ورد بالمرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠، بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها. وهو الإطار التشريعي العام الذي تستخلص منه إرادة المشرع في النص المطعون بعدم دستوريته من أحكام خاصة المادة (٧) منه، وذلك لأن الأصل أن القانون ينظر إليه ككل للتعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، ونصوص القانون تكمل بعضها البعض وليست جزراً منعزلة، ولكل ما تقدم جميعه فإن النص المطعون فيه بعدم الدستورية - المادة (٤) من المرسوم بقانون (٢٦) لسنة ٢٠٠٠، بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها - وقاله مخالفته لنص المادة (٣٣/أ-ب) من الدستور تكون في غير محلها، كما لا يتعارض مع حكم آخر من الدستور، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة